

1501030-55.2020.8.26.0176

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... próxima ao local e sequer tinham conhecimento sobre o roubo em questão.

Ressalto que a circunstância de terem se evadido quando a polícia militar chegou ao local não é suficiente para estabelecer um vínculo entre os réus e o roubo descrito na inicial acusatória, uma vez que, segundo o relato dos acusados, também chegou ao local uma viatura descaracterizada com um policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501030-55.2020.8.26.0176 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501030-55.2020.8.26.0176

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2141504/2020 - 10º

D.P. OSASCO, 11833556 - 10º D.P. OSASCO, 1751/20/440 - 10º D.P. OSASCO, 2141504 -

10º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CRISTIANO CARLOS DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Vistos.

I - RELATÓRIO

ELDER MASCARENHAS SIANI, FABRICIO PIMENTEL AZEVEDO SILVA e CRISTIANO CARLOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, e, por três vezes, no art. 157, §2º-A, inciso I, cumulado com o §2º, incisos II e V, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, pois, (a) em data e horário incertos, porém anterior ao dia 29 de maio de 2020, nesta Comarca, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e cooperação recíproca, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de roubo e outros delitos patrimoniais, com o emprego de arma de fogo, e (b) no dia 29 de maio de 2020, por volta das 10h, na Avenida das Pompas, nº 2.160, Pirajussara, nesta Comarca, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Marcelo dos Santos Silva e Danilo Lopes de Souza, que tiveram sua liberdade restringida durante

a ação criminosa, um caminhão trator - Marca M. Benz/Axor 2036 LS - ano fabricação 2018, placas IYP6827, bem pertencente à empresa vítima Albieri Kunz EIRELI, além da importância de R\$1.500,00, pertencente a Danilo Lopes de Souza, e o aparelho celular e dinheiro pertencentes ao ofendido Marcelo dos Santos Silva (fls. 127/132).

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2020 (fls. 153/154).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 212/213 e 255).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 299/300), foram designadas audiências de instrução e julgamento, nas quais foram ouvidas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, ambas as partes requereram a improcedência da ação penal, com a absolvição dos acusados.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é improcedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento das seguintes infrações penais: Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

Pois bem.

A materialidade foi demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/13), auto de exibição/apreensão (fls. 19/23), além dos depoimentos colhidos tanto em fase pré-processual quanto em Juízo.

A autoria, no entanto, é incerta.

O réu ELDER MASCARENHAS SIANI negou a imputação. Disse que trabalha de mecânico e Fabricio é seu cliente antigo. Nesse dia, Fabricio pediu para fazer manutenções em seu carro. Não ia conseguir atender o pedido de Fabricio, então ele pediu para que o depoente o acompanhasse até uma outra oficina. Quando chegaram lá, viu um carro preto subindo com uma pessoa armada. Ficou muito assustado. Tinha um caminhão parado no fim da rua, mas nem sabia sobre a procedência desse caminhão. Cristiano é parente de um rapaz da oficina. No dia, estava com o seu celular. Não foi encontrado mais nada com ele.

O réu FABRICIO PIMENTEL AZEVEDO SILVA disse que teve um problema em seu carro e levou para Elder resolver. Quando chegou lá, ele disse que não tinha as ferramentas, e foram até uma outra oficina para ele pegar essas ferramentas. Perto dessa outra oficina havia um caminhão parado. De repente, chegaram pessoas num carro perto com arma, se assustaram. Depois, os policiais o abordaram. Não estava dentro do caminhão. Não conhecia Cristiano, apenas Elder.

O réu CRISTIANO CARLOS DA SILVA também negou a imputação. Chegou para trabalhar na oficina de seu vizinho para trabalhar. Seu sobrinho deixou ele cuidando enquanto foi comprar pão. Era para emprestar ferramentas para uns rapazes que iriam chegar. Quando chegou na oficina, o caminhão já estava parado na rua. De repente, chegou uma pessoa armada em um carro preto. Depois, os policiais já o abordaram, perguntaram por que estava nervoso, e o conduziram à Delegacia de Polícia. Não chegou a ver o que Cristiano e Elder fizeram com as ferramentas que emprestou, mas

eles estavam com um carro. Não chegou a ver se eles estavam mexendo no caminhão. A vítima MARCELO DOS SANTOS SILVA afirmou que foi contratado para fazer um frete, mas na verdade era um golpe. O suposto contratante do frete disse que iria até o local ajudá-los, mas chegou uma pessoa e acabou anunciando o assalto, lhe colocou um capuz na cabeça e levou para um local, onde ficou por cerca de 3h. Não viu ninguém nesse período. Ouviu pessoas conversando mas permaneceu todo o tempo com o pano na cabeça e com a cabeça baixa. O autor do crime colocou algo por trás que acredita ser uma arma de fogo, mas não chegou a ver a arma de fogo. Depois, largaram ele e Danilo em um lugar e depois foram para a Delegacia. Ficou cerca de 2h na Delegacia.

A vítima DANILO LOPES DE SOUZA afirmou que estava com Marcelo e sofreu um assalto naquela data. Haviam contratado um frete e quando chegaram ao local foram abordados por duas pessoas, que acredita estarem armadas, pois colocaram uma coisa gelada em suas costas. Não chegou a visualizar o rosto de nenhum dos sujeitos que praticaram o roubo contra ele. Localizaram o veículo. Subtraíram também uma quantia em dinheiro. Não seria capaz de reconhecer nenhum dos roubadores.

A testemunha MARCELO MORAES DE CARVALHO, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos perto do caminhão. No momento em que decidiram realizar a abordagem, dois empreenderam fuga a pé, e o outro ficou perto do caminhão. Este que ficou no caminhão era Cristiano, que se apresentou como funcionário da oficina mecânica. Com os demais sujeitos, nada foi encontrado. Indagados, não souberam explicar o que estavam fazendo ali. Cristiano disse que estava fazendo uma manutenção, a pedido de Fabricio e Elder, no caminhão. Foram conduzidos então à Delegacia de Polícia. Perto de Elder e Fabricio havia um veículo Logan de cor cinza.

A testemunha LUCAS TOMÉ GONÇALVES, policial militar, narrou que estavam na via quando avistaram dois indivíduos perto do caminhão, que, ao avistarem os policiais militares, fugiram. Havia também um sujeito perto do caminhão que disse trabalhar numa oficina que havia próxima. Em pesquisa, constataram que se tratava de produto de furto.

A testemunha RODRIGO CARVALHO COSTA afirmou que tem uma oficina mecânica em sua casa, estava lá e viu um caminhão parado na rua. Emprestou um alicate e uma chave para um dos réus. Então saiu para comprar pão. Quando retornou, o local já estava cheio de viaturas. É sobrinho de Cristiano, e este último trabalha com ele na oficina. Soube que um veículo preto chegou no local, que não era uma viatura da polícia. Chegou a ver o carro parado lá quando chegou.

O Delegado de Polícia LUIZ JORGE NEVES VILLAS BOAS relatou que estava de plantão no dia quando receberam uma ocorrência no sentido de que policiais militares chegaram em uma rua onde havia um caminhão produto de roubo, e havia três indivíduos perto, um deles mexendo no caminhão em questão.

Nesse contexto, entendo que a autoria do delito, quanto aos três denunciados, não foi devidamente comprovada.

Ora, é inquestionável que as peças informativas constantes da fase pré-processual, especialmente o Boletim de Ocorrência de fls. 5/6 deram conta, ao menos sumariamente, de que os réus pudessem ter algum envolvimento nos crimes de roubo em questão.

No entanto, durante a instrução processual, não houve a produção de prova suficientemente apta a confirmar esta versão, já que, ao que tudo indica, os três foram abordados apenas por estarem próximos ao caminhão subtraído, sem qualquer outra circunstância que os vinculasse à subtração desta coisa. Não há certeza sequer quanto ao fato de estarem dentro ou mexendo no caminhão em questão, ou de saberem de sua procedência, não tendo as versões dos policiais militares sido suficientes para infirmar de maneira incontestada a própria versão dos acusados, qual seja: de que estavam em uma oficina mecânica próxima ao local e sequer tinham conhecimento sobre o roubo em questão.

Ressalto que a circunstância de terem se evadido quando a polícia militar chegou ao local não é suficiente para estabelecer um vínculo entre os réus e o roubo descrito na inicial acusatória, uma vez que, segundo o relato dos acusados, também chegou ao local uma viatura descaracterizada com um policial a paisana portando uma arma de

fogo, o que fez com que se assustassem e tentassem fugir.

Não fosse o bastante, as vítimas não foram capazes de reconhecer os réus como autores do roubo em questão.

A prova para alicerçar a condenação deve ser firme, segura e convincente, exigindo-se para o desate condenatório certeza fundada em dados sólidos, que evidenciem de modo claro a autoria, não bastando a mera possibilidade. E o relato dos policiais militares, que apenas visualizaram os acusados em local próximo ao caminhão produto da infração penal, não se revestiu de tais características.

Sendo assim, os elementos produzidos no feito conduzem a meras suspeitas, não demonstram seguramente a autoria delitiva, não sendo cabível, portanto, a condenação dos acusados, sob pena de violação, inclusive, do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Desse modo, ante a ausência de provas que incriminem de forma contundente os réus, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pelas partes, a fim de absolver os acusados, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, a fim de ABSOLVER os acusados ELDER MASCARENHAS SIANI, FABRICIO PIMENTEL AZEVEDO SILVA e CRISTIANO CARLOS DA SILVA das acusações que lhes foram imputadas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA